

1521238-98.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... ameaça, a receptação fomenta a prática de delitos de roubo, que o são.

Inegável, portanto, a gravidade dos fatos aqui apurados e a periculosidade do réu.

Assim, considerando desfavoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais do artigo

59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo em 01 (um) ano e 02 (dois)

meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

O acusado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1521238-98.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1521238-98.2020.8.26.0228 - c. 2020/001255

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu

RAFAEL JOSE DA CRUZ ANSELONI

Vistos.

RAFAEL JOSE DA CRUZ ANSELONI foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque em data incerta, mas entre 26 de setembro de 2020 e 09 de outubro de 2020, em local incerto, mas nesta Capital, adquiriu e recebeu o motociclo HONDA/CBX 250 TWISTER, placas EEA-4039, de propriedade de Renato Gonçalves Barreto da Silva, coisa que sabia ser produto de crime (cf. boletim de ocorrência de fls. 02/05; auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 06/07).

Recebida a denúncia, o réu foi citado e beneficiado com a suspensão processual, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95 (fls. 88/89).

No entanto, voltou a ser preso em flagrante delito e a responder processo, motivo pelo qual a suspensão foi revogada (fls. 105).

O réu apresentou resposta à acusação (fls. 115/117).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, após o que foi o réu foi interrogado.

Na fase do art. 402, do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição do acusado, dentre outras teses

subsidiárias.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação procede.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 06/07) e pela prova oral colhida. A autoria também é certa.

Em Juízo, assim como fizera em solo policial, o acusado negou a prática do delito. Afirmou que viu a motocicleta anunciada à venda pelo Facebook. Foi com seu amigo até uma praça, no bairro de Itaquera, onde o vendedor lhe mostrou o veículo, que “estava batendo o motor”, e lhe disse que era oriundo de leilão. Não efetuou qualquer consulta da moto, apenas acreditou na palavra do vendedor. Pagou mil e quinhentos reais pela moto. Voltou à sua casa para pegar o dinheiro e estava testando o veículo com seu amigo, quando houve a abordagem policial. Somente então soube que se tratava de moto furtada. Já foi processado por outra receptação de moto. Trabalha como motoboy e ganha R\$ 2.500,00 por mês. É solteiro e sua primeira filha está prestes a nascer.

A versão do acusado não encontra respaldo nas demais provas dos autos.

As testemunhas Wesley Vinicius Martins Silva e Natanael Miranda de Oliveira, policiais militares, afirmaram, em suma, que estavam em patrulhamento, quando se depararam com um indivíduo conduzindo a moto sem capacete, o que motivou a abordagem. O acusado se identificou como dono do veículo. A moto não tinha emplacamento. Feita a consulta pela numeração do motor, constatou-se que era produto de furto. O acusado disse que a havia adquirido através de um anúncio no Facebook, pagando mil e quinhentos reais por ela. O réu não indicou onde o vendedor poderia ser encontrado e mencionou apenas seu primeiro nome.

Encerrada a instrução criminal, o conjunto probatório se presta a responsabilizar o réu pela prática do delito descrito na denúncia.

Em solo policial, a vítima confirmou a subtração e a posterior recuperação do seu veículo.

Os policiais militares fizeram relatos seguros e coerentes sobre a ocorrência; harmônicos com aqueles feitos na fase policial.

Trafegavam em via pública, quando se depararam com a motocicleta, conduzida pelo acusado, que disse desconhecer a origem ilícita do bem.

Nada há nos autos que traga descrédito às palavras dos policiais e nada sugere que tenham qualquer intenção de prejudicar o acusado, eis que sequer o conheciam.

Eventuais divergências ou omissões nos relatos das testemunhas não têm o condão de desmerecer a prova produzida, ainda mais quando dizem respeito a pormenores irrelevantes da ocorrência. Pelo contrário, demonstram que não vieram a Juízo com depoimentos preparados a fim de incriminar o acusado a qualquer custo.

A versão do acusado restou isolada nos autos.

Com efeito, o acusado foi detido na posse de motocicleta produto de ilícito, não possuía documentação que comprovasse aquisição lícita e não se propôs a identificar a pessoa de que a teria recebido, o que deixa evidente que ele tinha plena ciência da origem espúria do bem.

Daí porque afastada a hipótese de desclassificação do delito para a forma culposa. Comprovados, assim, os fatos narrados na denúncia.

Passo a fixar a pena.

O acusado é primário e não tem antecedente criminal.

Todavia, não pode se fechar os olhos para o fato de beneficiado com a suspensão processual do artigo 89 da Lei 9.099/95, o acusado foi novamente preso por receptação, pela qual está sendo processado perante o Juízo da 23ª Vara Criminal Central (fls. 95), o que revela seu desdém para com a Justiça, além de demonstrar personalidade voltada à criminalidade.

Oportuno esclarecer que não se trata de reconhecer processo em andamento como “maus antecedentes”, mas sim como circunstância a indicar traço negativo da personalidade do agente, denotando sua inclinação à violação da lei, o que certamente não pode ser desconsiderado pelo julgador no momento de fixação da sanção penal.

Há que se considerar, também, que, embora não seja cometida mediante violência ou

grave ameaça, a receptação fomenta a prática de delitos de roubo, que o são. Inegável, portanto, a gravidade dos fatos aqui apurados e a periculosidade do réu. Assim, considerando desfavoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

O acusado era, à época dos fatos, menor de 21 anos, motivo pelo qual, torno a pena ao patamar mínimo de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes outras agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena acima aplicada.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal e condeno RAFAEL JOSE DA CRUZ ANSELONI como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no mínimo legal e corrigidos desde a data do fato.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, nos moldes a serem fixados pelo Juízo das Execuções Criminais.

Em caso de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Defiro ao réu a gratuidade judiciária.

P.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA